

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5573/2538

นาย อ่อนศรี แก้วอามาตย์
นาง เสน ทองมูล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคหนึ่ง, มาตรา 248 วรรคสี่

การรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริงเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดี
บทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา248วรรคสี่ที่บัญญัติ
ว่าการขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได้ให้ผู้ยื่นฎีกา
ยื่นคำร้องพร้อมฎีกานั้นเป็นเพียงแบบวิธีการขอให้รับรองดังนี้แม้ผู้ฎีกายังไม่ยื่น
คำร้องและฎีกาผู้พิพากษาดังกล่าวย่อมใช้ดุลพินิจรับรองให้ฎีกาข้อเท็จจริงไว้ใน
คำร้องขอขยายระยะเวลายื่นฎีกาของผู้ฎีกาได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ได้ขายที่ดินพิพาทให้แก่โจทก์แล้วขอให้ห้ามจำเลยทั้ง
สองและบริวารยุ่งเกี่ยวและรบกวนการครอบครองที่ดิน

จำเลยทั้งสองให้การว่า จำเลยที่ 1 มิได้ขายที่ดินพิพาทให้โจทก์ แต่เป็นเรื่องที่
จำเลยที่ 1 กู้เงินโจทก์โดยตกลงให้โจทก์เข้าทำนาในที่ดินพิพาทแทนการชำระ
ดอกเบี้ย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาห้ามจำเลยทั้งสองและบริวารเข้าเกี่ยวข้องในที่ดินตาม
หนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.3 ก.) เลขที่ 4978

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นรับรองว่ามีเหตุ
สมควรที่จะฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ระหว่างพิจารณา จำเลยที่ 2 ถึงแก่กรรม จำเลยที่ 1 ทายาทของจำเลยที่ 2 ยื่น
คำร้องขอเข้าเป็นคู่ความแทน ศาลฎีกาอนุญาต

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่จำเลยแก้ฎีกาโต้แย้งว่า ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีใน
ศาลชั้นต้นรับรองให้โจทก์ฎีกาข้อเท็จจริงได้โดยสั่งในคำร้องขอขยายระยะเวลาฎีกา
ของโจทก์ เป็นการรับรองล่วงหน้าจึงไม่ชอบ เพราะขณะนั้นโจทก์ยังมีได้ยื่นฎีกาและ
ไม่ได้ยื่นคำร้องขอให้รับรอง เพียงแต่อ้างว่าจะฎีกาในข้อเท็จจริงนั้นเห็นว่า การ
รับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริงเป็นดุลพินิจของผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดี บทบัญญัติ
ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคสี่ที่บัญญัติว่า การขอให้
ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีรับรองว่ามีเหตุสมควรที่จะฎีกาได้ ให้ผู้ยื่นฎีกายื่นคำร้อง
พร้อมฎีกานั้นเป็นเพียงแบบวิธีการขอให้รับรอง ดังนี้ แม้โจทก์ยังไม่ยื่นคำร้องและ
ฎีกาผู้พิพากษาดังกล่าวยอมใช้ดุลพินิจรับรองให้ฎีกาข้อเท็จจริงไว้ได้ อีกทั้งต่อมาเมื่อ
โจทก์ยื่นฎีกาผู้พิพากษาคณเดียวกันก็ได้สั่งในฎีกาว่า ศาลอนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อ
เท็จจริงรับฎีกาโจทก์จึงถือได้ว่าเป็นการรับรองให้ฎีกาในข้อเท็จจริงโดยชอบแล้ว

พิพากษายืน

(จองทรัพย์ เทียงธรรม-สมมาตร พรหมานุกูล-ทองเลื่อน พูลพิพัฒน์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ